Aktenzeichen: 1803442/2025

VOR DEM EMPLOYMENT TRIBUNAL (ARBEITSGERICHT) LEEDS

An die Parteien versandt: 19. März 2026

Besetzung:
EMPLOYMENT JUDGE HARTLEY (mit den Beisitzern Frau A. Okafor und Herrn D. Sutcliffe)

ZWISCHEN:

FRAU PRIYA NAIR

Klägerin

- -

CALDERDALE LOGISTICS LIMITED

Beklagte

- -

SCHRIFTLICHES URTEIL

Klagegegenstand und Streitfragen

1. Die Klägerin macht eine ungerechtfertigte Kündigung nach dem Employment Rights Act 1996 sowie eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts und eine Diskriminierung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft nach den Sections 13 und 18 des Equality Act 2010 geltend. Die Beklagte trägt vor, die Klägerin sei wegen Wegfalls ihres Arbeitsplatzes rechtmäßig entlassen worden.

Tatsächliche Feststellungen

2. Wir haben die Klägerin sowie für die Beklagte Herrn Marsden und Frau Caldwell (Personalabteilung) angehört. Die Klägerin war eine glaubwürdige und widerspruchsfreie Zeugin. Die Aussage von Herrn Marsden zur behaupteten Umstrukturierung war vage und wird durch keine zeitnah erstellten Unterlagen gestützt. Der behauptete Rückgang des Volumens um 22 % wird durch die Zahlen nicht belegt; diese zeigen ein weitgehend unverändertes Volumen, und Anfang 2025 kamen zwei neue Kunden hinzu.

3. Wir stellen fest, dass Herr Thornton als Vertretung während des Mutterschaftsurlaubs der Klägerin eingestellt und in einer Funktion weiterbeschäftigt wurde, die der Funktion der Klägerin im Wesentlichen entspricht. Die von der Beklagten getroffene Unterscheidung zwischen „Operations Manager“ und „Transport Planning“ war ein Etikett ohne Inhalt. Ein echter Wegfall des Arbeitsplatzes lag nicht vor.

4. Wir stellen fest, dass die Konsultation nur zum Schein geführt wurde und die Entscheidung zur Entlassung der Klägerin bereits vor ihrem Beginn gefallen war. Nachdem sich die Beweislast nach Section 136 des Equality Act 2010 verlagert hat, hat die Beklagte nicht dargelegt, dass die Behandlung in keiner Weise auf dem Geschlecht oder der Mutterschaft der Klägerin beruhte.

Ergebnis

5. Die Kündigung war nach Section 98 ERA 1996 ungerechtfertigt und nach Section 99 ERA 1996 automatisch ungerechtfertigt. Die Kündigung und die Beschneidung der Funktion der Klägerin stellen eine unmittelbare Diskriminierung wegen des Geschlechts nach Section 13 und eine Diskriminierung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft nach Section 18 des Equality Act

2010 dar. Die Klagen haben Erfolg.

6. Über die Ansprüche (remedy) wird, sofern sich die Parteien nicht einigen, in einer weiteren Verhandlung entschieden. Nach unserer vorläufigen Einschätzung ist eine Entschädigung für immaterielle Schäden im mittleren Vento-Band angemessen, zusammen mit einer Grundabfindung und einer Ausgleichszahlung für den Verdienstausfall der Klägerin, vorbehaltlich der Schadensminderung.

TENOR

(1) Die Klage wegen ungerechtfertigter Kündigung ist begründet und hat Erfolg;

(2) Die Klage wegen unmittelbarer Diskriminierung wegen des Geschlechts nach Section 13 des Equality Act 2010 hat Erfolg;

(3) Die Klage wegen Diskriminierung wegen Schwangerschaft und Mutterschaft nach Section 18 des Equality Act 2010 hat Erfolg;

(4) Termin zur Verhandlung über die Ansprüche wird auf den 11. Mai 2026 bestimmt, sofern keine Einigung erzielt wird.

Employment Judge Hartley